

Nr. 169 Der Reichsminister des Innern an den Reichsarbeitsminister. 23. Juli 1938

R 2/19215, unfol. Umdruck als Abschrift

Beginn:

Beginn:

Schreiben vom 4. Juli 1938¹ – Nr. IV b 1 Nr. 5072/1 II Ang.

Betr.: „Wohnwirtschaftskammer“.

I. Auch nach Kenntnisnahme von der Verhandlungsniederschrift vermag ich Zweck und Notwendigkeit der neu zu schaffenden Organisation nicht einzusehen. Der Aufbau der öffentlichen Verwaltung bedarf dringend der Vereinfachung; die Gründung der neuen Kammer widerspricht den Bestrebungen nach Abbau des bürokratischen Apparates, wie ihn auch der Herr Reichswirtschaftsminister in Schreiben der letzten Zeit gefordert hat².

Durch die Schaffung der Wohnwirtschaftskammer mit ihrem zweistufigen Unterbau³ wird insbesondere auch dem wichtigsten Verwaltungsgrundsatz von der *Einheit der Verwaltung* eindeutig zuwidergehandelt. Dies ist umso unerträglicher, als gerade im engen Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers aus der Erkenntnis der Mängel des Auseinanderfalls der Verwaltung ein Gesetzentwurf vor dem Abschluß steht, der in erster Linie den Schutz dieser Einheit der Verwaltung bzw. ihre Wiederherstellung zum Gegenstand hat⁴. Der vorliegende Gesetzentwurf über die Bildung einer Wohnwirtschaftskammer sieht aber *neben* den bestehenden Verwaltungen eine völlig neue Verwaltungssäule vor, die völlig losgelöst neben die bestehenden Verwaltungssäulen gestellt wird, die auch ihrer technischen Form wegen eine Verbindung mit der bestehenden Verwaltungsorganisation nicht zuläßt. Die beabsichtigte Organisation bildet in den Grundlagen und in der Art ihres Aufbaues einen Fremdkörper nicht nur in der *Staatsverwaltung* – sie durchbricht auch den Gedanken der Totalität in der *Gemeindeverwaltung*, die bisher zu wesentlichen Teilen das Wohnungswesen betreut hat.

Sodann erscheint es mir auch unter dem Gesichtspunkt des Personalbedarfs unververtretbar, im heutigen Zeitpunkt eine Organisation ins Leben zu rufen, die zu einer weiteren Verknappung auf dem Arbeitsmarkt, auf dem schon jetzt der Bedarf nur durch die ständige Hereinnahme von zahlreichen ausländischen Arbeitskräften gedeckt werden kann⁵, führen würde.

Ferner erscheint mir der Aufgabenkreis des neu aufzubauenden Verwaltungszweiges gänzlich ungeklärt⁶, wie überhaupt das Organische hier zum Schaden des Materiellen allzu sehr in den Vordergrund gestellt ist. Diese Unklarheit in der Aufgabenzuteilung muß sich doppelt ungünstig auswirken, weil bei der organischen Auslösung des neuen Verwaltungszweiges aus den bestehenden Verwaltungsbereichen vielfaches Nebeneinander, Gegeneinander und Reibungen sich ergeben werden, wie

¹ Übersendung der Niederschrift über die Besprechung vom 27. 6. 1938: Dok. Nr. 150 Anm. 1. Hier allgemein zur Vorgeschichte.

² Bezug nicht ersichtlich.

³ Vgl. § 3 des GesEntw. (Dok. Nr. 150 Anm. 3): „Zur Durchführung der Aufgaben der Wohnwirtschaftskammer sind Verwaltungsstellen für das Gebiet von höheren und, soweit erforderlich, auch von unteren Verwaltungsbehörden einzurichten.“

⁴ Meint den GesEntw. „über den einheitl. Aufbau der dt. Behörden“: Dok. Nrr. 22, 43, 140. Speziell zur erstrebten Zusammenfassung der dem RAM nachgeordn. Verwaltungszweige unter dem Dach der allgem. Verwaltung s. Dok. Nrr. 149 und 177.

⁵ Vgl. Dok. Nr. 172.

⁶ Aufgabe der Wohnwirtschaftskammer sollte lt. § 1 des GesEntw. „die allgemeine Förderung und Betreuung der Wohnwirtschaft“ sein. Präzisere Eingrenzungen traf der Entwurf nicht.

dies leicht bei organisatorischen Neuschöpfungen der Fall ist, die ohne fest und engumrissenen Aufgabenkreis geschaffen werden und dabei nicht einmal in Verbindung zur bestehenden Gesamtverwaltung gebracht werden. Unter dem Nebeneinander und Gegeneinander der Vielheit öffentlicher Dienststellen leidet aber nicht nur die Schlagkraft der öffentlichen Verwaltung, sondern wird vor allem auch der Volksgenosse betroffen.

Aufbau und Wesen der neuen Verwaltungsinstitution sind undurchsichtig: Die in Aussicht genommene Körperschaft ist keine Personengemeinschaft; die Körperschaft stellt nicht einen körperschaftlichen Zusammenschluß von einzelnen Personen oder physischen Personen dar. Nicht nur die „Körperschaft“, sondern die „Kammer“ steht im Gegensatz zu dem, was der Gesetzgeber des Dritten Reiches unter beiden verstanden hat: Den in die Gesetzessprache eingegangenen „Kammern“ z. B. der Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Apotheker usw. usw. liegt ein anderer Begriff als hier zu Grunde. Die Wohnwirtschaftskammer, wie sie sich nach dem Gesetzentwurf abzeichnet, ist nichts anderes als eine „öffentliche Dienststelle“; dies ist aber ein allgemeiner Sammelbegriff, der der Klarheit wenig dienlich ist.

Im Zusammenhang hiermit steht die Frage, ob der Leiter der Wohnwirtschaftskammer und die Geschäftsführer der Verwaltungsstellen (vergl. § 4 des Gesetzentwurfs⁷) Beamteneigenschaft erhalten oder welche dienstrechtliche Stellung sie sonst haben sollen. Sollte das erstere der Fall sein, so wäre § 151 Abs. 6 des Deutschen Beamtengesetzes⁸ zu beachten. Was die Mitglieder des Verwaltungsrats betrifft, so ist nach § 6 Abs. 2 des Satzungsentwurfs ihre Tätigkeit ehrenamtlich. Es wäre daher davon auszugehen, daß sie keine Ernennungsurkunden erhalten, also nicht *Ehrenbeamte* werden sollen (vergl. § 149 Abs. 1 DBG⁹). Auch dies müßte klargestellt werden.

Gewiß kann die Kostenfrage für die Einrichtung und den Aufbau einer Verwaltungsinstitution nicht ausschlaggebend sein, wenn auf andere Weise ein als notwendig erkanntes Ziel nicht erreicht werden kann. Der Hinweis darauf aber, daß Mehrkosten gegenüber dem jetzigen Stand nicht entstehen, kann allein nicht befriedigen. Im Interesse der Wirtschaft wird die Frage dahin gestellt werden müssen, ob diese Kosten überhaupt erforderlich sind und eine Herabsetzung nicht möglich ist. Wenn auch die Niederschrift sich zur Kostenfrage ausschweigt, so muß bei der Errichtung einer dreistufigen Verwaltungsorganisation mit nicht unerheblichem Aufwand gerechnet werden. Wenn – wie beabsichtigt – diese Kosten in Zukunft allein dem Hausbesitz aufgebürdet werden sollen, so würde wenigstens in den Grenzgebieten, in denen Bestrebungen zur Herbeiführung einer weitgehenden wirtschaftlichen Entlastung im Gange sind¹⁰, die neue Belastung sich psychologisch besonders nachteilig auswirken. Gerade im Grenzgebiet muß der Hausbesitz als bodenständiger Faktor pfleglich behandelt werden; die Wohnungsfrage und die Schaffung neuer guter Wohnmöglichkeiten kann nicht durch Schaffung einer kostspieligen Organisation gefördert werden.

II. Das einzig klare und sicherlich positiv zu bewertende Ziel des Gesetzentwurfs dürfte die Aufhebung der Vereine und Verbände der Vermieter und Mieter bilden und der Ersatz dieser Einrichtungen durch eine reichseinheitlich aufgezogene Organisation, die auch erweiterten Aufgaben gerecht zu werden vermag. Für die Erreichung dieses Zieles, das alle Förderung verdient und an dem ich ebenso

⁷ GesEntw. §4: „(1) Die Wohnwirtschaftskammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie untersteht dem Reichsarbeitsminister. Dieser erläßt eine Satzung und regelt ihre Tätigkeit im einzelnen. In der Satzung ist die Bestellung eines Leiters und die Bildung eines Verwaltungsrates vorzusehen.

(2) Der Leiter der Wohnwirtschaftskammer wird von dem Reichsarbeitsminister nach Anhörung des Verwaltungsrates bestellt. Er ernennt die Geschäftsführer der Verwaltungsstellen mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers und im Einvernehmen mit dem für den Sitz der Verwaltungsstellen jeweils zuständigen Gauleiter. [...]“

⁸ DBG vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 39). § 151 betraf *Besonderheiten für mittelbare Reichsbeamte*, Abs. 6 lautete: „Für öffentlich-rechtliche Körperschaften, die nicht Gebietskörperschaften sind und Behörden nicht besitzen, tritt für die in diesem Gesetz einer Behörde übertragenen oder zu übertragenden Zuständigkeiten die zuständige Verwaltungsstelle.“

⁹ § 149 (1) DBG: „Wer mit ehrenamtlicher Tätigkeit betraut wird, ist Beamter, wenn ihm eine Urkunde ausgehändigt worden ist, in der die Worte ‚unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter‘ enthalten sind.“

¹⁰ Vgl. Dok. Nrr. 25, 34, 277.

gern mitzuhelfen bereit bin, wie ich die Schaffung einer völlig neuen Organisation im gegenwärtigen Zeitpunkt bekämpfen muß, bieten sich in der Organisation der öffentlichen Verwaltung mannigfache Vorbilder, bei denen das wertvolle Fachwissen in den Dienst der öffentlichen Verwaltung gestellt wird, ohne daß eine neue Verwaltungsorganisation zu den bestehenden hinzutritt.

Ein vorbildliches Beispiel hierfür scheint mir die im *Naturschutzgesetz* vom 26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821)¹¹ getroffene Regelung zu bilden, wonach neben den Naturschutzbehörden (dies sind die Dienststellen der allgemeinen Verwaltung) Naturschutzstellen geschaffen werden. Diese Regelung bietet den Vorteil, daß einerseits der Zusammenhang der sich mit dem Naturschutz befassenden Verwaltung zur Gesamtverwaltung nicht gelöst wird, daß auf der anderen Seite aber die Mitarbeit berufener Sachkenner in weitem Umfange verwirklicht und jede unnötige Bürokratisierung mit allen ihren unerfreulichen Begleiterscheinungen vermieden wird.

Auf dieser Basis, d. h. durch Sicherstellung der Mitarbeit berufener Sachkenner an der Erfüllung öffentlicher Aufgaben ohne die Schaffung einer neuen Verwaltungsorganisation bin ich gern bereit, an einer Lösung mitzuarbeiten. Alles andere muß ich entschieden ablehnen¹².

Vorstehende Abschrift übersende ich mit Bezug auf das eingangs genannte Ihnen ebenfalls zugegangene Schreiben des Herrn Reichsarbeitsministers vom 4. Juli 1938.

In Vertretung
Pfundtner

¹¹ ARH II/1, Nrr. 104, 151; II/2, Nrr. 176, 178 P. 17.

¹² Zum Fortgang: Der RAM antwortete dem RIM am 6. 8. 1938 und bestritt die Absicht auf Aufbau eines neuen Verwaltungszweigs: Bezweckt werde lediglich die Überführung der bisherigen Hausbesitzer- und Mieterverbände in eine vereinigte „Interessenvertretung“ im Sinne der ns. „Volks- und Hausgemeinschaft“, auch zur fortan gemeinsamen Beratung beider Parteien. Sie nehme staatl. oder kommunalen Stellen keine Aufgaben weg, sondern stünde ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Ein zusätzl. Stellenbedarf entstehe nicht, denn die örtl. Vertretungen der Hausbesitzer und Mieter würden einfach in eine Außenstelle der Wohnwirtschaftskammer umgewandelt, in der Regel mit Übernahme ihrer Leiter, und überzähliges Personal könne dann sogar freigesetzt werden. R 2/19215. In der Folge formulierten RAM und RIM einen neuen § 4a, welcher den Landesbehörden und Landräten ein Aufsichts- und Weisungsrecht über die Regionalstellen der Wohnwirtschaftskammer einräumte und klarstellte, daß ihren Beschäftigten keine Beamteneigenschaft zukomme; ebd.; auch R 43 II/1171a, Bl. 40. Mit Schreiben vom 21. 10. 1938 erbat der RAM die endgült. Stellungnahme der beteiligten Ressorts zu dem Gesetz. Am 6. 9. 1938 hatte RKom. Bürckel durch Errichtung einer „Wohnwirtschaftsstelle“ bereits eine analoge Regelung für die Ostmark verfügt; R 43 II/1171a, Bl. 65; R 2/19215.

Am 13. 9. 1938 war der „Reichsverband des dt. gemeinnützigen Wohnungswesens e.V.“, der etwa 3500 Baugenossenschaften mit einem Kapital von rd. 12 Mrd. RM repräsentierte (vgl. R 43 II/1171a, Bl. 181 f.), an StS Krohn herangetreten. Er erbat eine Klarstellung im Gesetz, daß die Wohnwirtschaftskammer, da sie nur den priv. Hausbesitz und seine Mieterschaft vertrete, auch nur für deren Betreuung zuständig sein solle, nicht für den Wohnungsneubau und auch nicht für den Sektor des gemeinnützigen Wohnungswesens (Klein- und Volkswohnungen); R 2/19215. Im RWiM teilte man diese Sicht; MD Schmeer wünschte aus diesem Grund, v.a. aber weil „die DAF an der Wohnwirtschaftskammer nicht beteiligt sei“, die Ablehnung des Entwurfs. Man erfuhr hier im Aug. 1938 auch, daß der StdF, von dem der Gesetzesimpuls ausgegangen war, nun dem Druck der DAF nachgab und verschämt die Fronten wechselte; s. Vm. RAss. Hasse vom 25. 8. 1938: R 3101/10341, Bl. 157–159. Nach hausinterner Abstimmung widersprach das RWiM am 22. 10. 1938 endgültig dem GesEntw., indem es die Bedenken des RIM, welche keineswegs ausgeräumt seien, neuerlich aufgriff, den verschwommenen Gehalt des Begriffs „Wohnwirtschaft“ rügte und genügende Klarheit vermißte, „wer organisatorisch erfaßt werden und was das eigentliche Aufgabengebiet der Wohnwirtschaftskammer sein soll“; R 2/19215; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23460. – Ablehnende Stellungnahme Robert Leys s. Dok. Nr. 232.

Zitierhinweis

Nr. 169 Der Reichsminister des Innern an den Reichsarbeitsminister. 23. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d169>